

1514212-78.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado e corrupção ativa é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o crime o roubo foi cometido com violência em face da vítima, além da grave ameaça. Assim, fixo a pena base do roubo em 1/6 acima de seu mínimo legal: em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514212-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514212-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164603/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 25611044 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2164603 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO DENILSON MORAIS DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

ANTONIO DENILSON MORAIS DO NASCIMENTO qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 17 de junho de 2022, por volta das 19h04, nas proximidades da Rua Alba, altura do numeral 1.907, Jabaquara, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para o proveito comum, mediante grave ameaça e violência, coisas alheias móveis consistente no aparelho celular, não recuperado, pertencente à vítima Marília Geovanna Gama Segu (fls. 52/53).

O réu foi preso em flagrante (fls.01), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 36/40).

A denúncia foi recebida (fls. 55/57). O réu foi citado à fls. 74 e houve apresentação de resposta à acusação em audiência, sendo ratificado o recebimento da denúncia na mesma solenidade.

Foi mantida prisão preventiva do acusado (fls. 68/70).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, postulou pela improcedência da ação, sustentando não ter sido comprovada a autoria delitiva. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, fixação de regime inicial mais brando que o fechado e concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que são imputadas ao réu as condutas típicas previstas no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal.

A subtração restou demonstrada por meio da prova colhida nos autos, mormente da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou o emprego de violência e grave ameaça, além da autoria delitiva.

O réu negou a prática do delito. Disse que estava trabalhando com seu tio e saiu do trabalho às 18 horas. Quando estava na Rua Alba, foi abordado por policiais e acusado de um roubo que não cometeu. Não conhecia os policiais e nem a vítima (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando suas versões com as demais provas do processo, conclui-se que não apresentam qualquer embasamento probatório.

A vítima Marília Geovanna Gama declarou, em suma, que estava no ponto de ônibus, quando foi abordada por dois rapazes, que exigiram a entrega de seu celular. Ela tentou correr, mas um a segurou e o outro tirou o celular de sua mão. Logo passou uma viatura e relatou o ocorrido, passando as características dos assaltantes.

Cerca de quarenta minutos depois, encontraram um deles nas proximidades. Na delegacia, o reconheceu, dentre três pessoas, como sendo a pessoa que a segurou e não a que pegou o aparelho. O reconheceu pela roupa e tatuagens. Não recuperou o celular. O descreveu e, em juízo, reconheceu o réu como um dos autores do roubo (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Everton Pereira Rocha, policial militar, afirmou, em suma, que foi irradiada a ocorrência do roubo questão, sendo-lhes passadas características dos autores dos fatos. Se depararam com o réu, que tinha as mesmas características informadas pela vítima. Não foi encontrado na data de ilícito com ele, mas a vítima o reconheceu. A ofendida viu o autor do roubo quando da detenção. O réu negou a prática do delito. O acusado foi detido cerca de trezentos metros do local do roubo. Não encontraram o celular subtraído. Não conhecia o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Destarte, restou clara a prática do roubo por parte do réu

Incide, ainda, a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes (inciso II, §2º, do artigo 157, CP), visto que a vítima foi firme e coesa ao afirmar que foi assaltada por dois indivíduos.

Portanto, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado e corrupção ativa é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o crime o roubo foi cometido com violência em face da vítima, além da grave ameaça. Assim, fixo a pena base do roubo em 1/6 acima de seu mínimo legal: em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal ((fls. 33/34- proc. 1501081-07.2020.8.26.0228 - 8ª Vara Criminal). Por outro lado, ausentes atenuantes. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de diminuição de pena para ambos os delitos. Todavia incide a causas de aumento de pena referente ao concurso de agentes para o roubo, razão pela qual aumento em 1/3, fixando em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando-se a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§2º e 3º CP).

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, ante a quantidade de pena aplicada, a reincidência específica do réu e porque o roubo envolve violência e grave ameaça.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu ANTONIO DENILSON MORAIS DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo-se em vista que o crime apresenta gravidade concreta, eis que praticado mediante violência e grave ameaça. Ademais, o réu é reincidente específico. Assim, a permanência da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu ao cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia às vítimas.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA